國中社會系列·公民

國二下 公民 分章練習題

共 96 題 · 一章讀完講義就寫那一章 · 寫完立刻對詳解，錯的在題號旁畫記

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）

第1章 法律與法治（第 1-16 題）

（ ） 1. 在我國的法規體系中，位階最高、其他法規都不能牴觸的是哪一種？

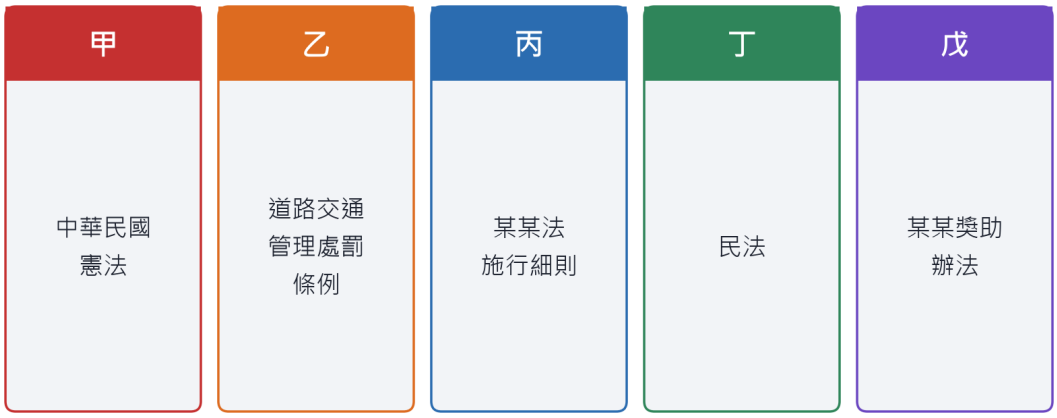
(A) 命令 (B) 法律 (C) 憲法 (D) 自治條例

（ ） 2. 一部「法律」要正式生效，一般要經過哪一個程序？

(A) 行政院院會通過就可以
(B) 立法院通過，再由總統公布
(C) 由縣市政府公告即可
(D) 由法院判決產生

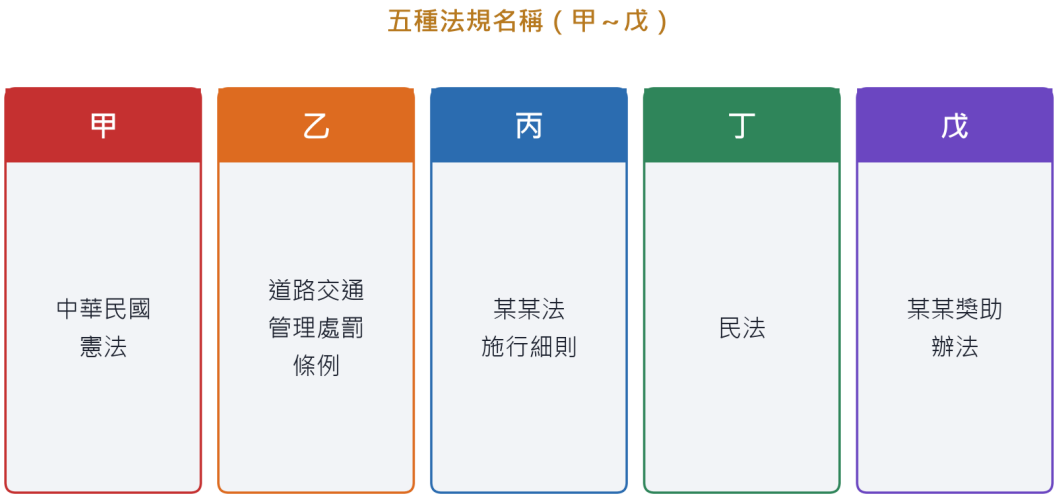
（ ） 3. 下圖列出甲～戊五種法規，其中屬於「法律」的是哪兩個？

五種法規名稱（甲～戊）



(A) 甲、丙 (B) 乙、丁 (C) 丙、戊 (D) 甲、丁

( ) 4. 承上圖，甲～戊中屬於「命令」的是哪兩個？



(A) 乙、丁 (B) 甲、戊 (C) 丙、戊 (D) 丁、戊

( ) 5. 某行政機關訂定的一項「規則」，內容和立法院通過的法律互相牴觸。依照法律位階的原則，結果應該是什麼？

(A) 這項規則無效
(B) 這條法律無效
(C) 兩個都有效，人民自己選要遵守哪一個
(D) 以比較新的那一個為準

( ) 6. 下列哪一個敘述最符合「法治」的精神？

(A) 國家領導人可以依自己的喜好決定法律要不要遵守
(B) 法律只用來管人民，政府不受限制
(C) 只要多數人同意，就可以不經審判處罰某人
(D) 政府和人民都要遵守法律，權力要受法律限制

( ) 7. 某縣政府沒有任何法律依據，只發出一張公告，要求縣內所有店家每月額外繳交一筆費用。這個做法最可能違反哪一個原則？

(A) 依法行政 (B) 罪刑法定 (C) 契約自由 (D) 司法獨立

( ) 8. 小凱去年做了某件事，當時沒有任何法律禁止；今年立法院才通過新法，規定這種行為要處以刑罰。可以依新法處罰小凱去年的行為嗎？

(A) 可以，因為現在法律已經禁止
(B) 可以，只要多數人覺得他做錯
(C) 不可以，除非小凱自己承認
(D) 不可以，因為行為時法律沒有規定

( ) 9. 下列哪一部法律屬於規範「私人與私人之間關係」的私法？

(A) 民法
(B) 刑法
(C) 中華民國憲法
(D) 道路交通管理處罰條例

( ) 10. 法律和習俗、道德、宗教規範相比，最主要的差別是什麼？

(A) 法律一定比道德更古老
(B) 違反法律時，會受到國家強制力的制裁
(C) 法律只約束信仰某宗教的人
(D) 法律不需要經過任何程序

( ) 11. 有人認為某一條法律侵害了憲法保障的人民權利。這條法律是否違憲，最後應該由誰來審理判決？

(A) 總統 (B) 行政院 (C) 憲法法庭 (D) 縣議會

( ) 12. 宜蘭縣議會通過一項自治條例，其中一條規定和立法院通過的法律牴觸。下列敘述何者正確？

(A) 自治條例由地方民意通過，效力高於法律 (B) 法律因此失效
(C) 由縣長決定要遵守哪一個 (D) 牴觸法律的那部分自治條例無效

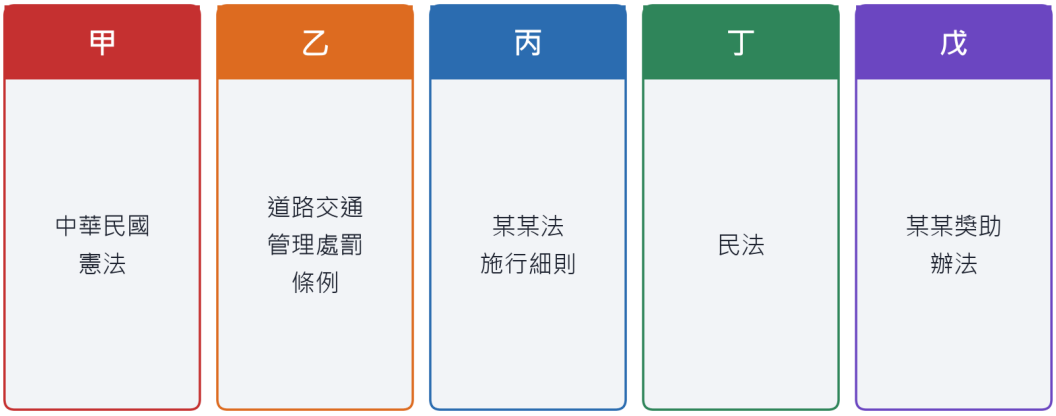
13. 我國法規的位階由高到低依序是：＿＿＿ > ＿＿＿ > ＿＿＿。

14.「行為時法律有明文規定是犯罪，才能處罰」的原則稱為＿＿＿；「政府做事要有法律依據」的原則稱為＿＿＿。

15. 新聞報導：某機關自行發布一項「管理辦法」，規定某一行業的店家每月要多繳一筆管理費，但沒有任何法律授權。(1)「管理辦法」屬於法律還是命令？(2) 這個做法違反了哪一個法治原則？(3) 如果這項辦法和現行法律互相牴觸，它的效力如何？

16. 承第 3 題的圖（甲～戊五種法規）。(1) 依位階把甲、乙、戊由高到低排列。(2) 乙要經過哪個機關通過、由誰公布？(3) 如果戊的內容和乙牴觸，哪一個無效？為什麼？

五種法規名稱（甲～戊）



第2章 民法與生活（第 17-32 題）

（ ） 17. 依照民法，人的「權利能力」從什麼時候開始？

(A) 出生 (B) 滿 7 歲 (C) 滿 18 歲 (D) 結婚以後

（ ） 18. 依照民法，未滿 7 歲的人屬於下列哪一種？

(A) 完全行為能力人 (B) 無行為能力人 (C) 限制行為能力人 (D) 沒有權利能力的人

( ) 19. 下圖是甲～丁四人的年齡與行為。甲（6 歲）自己到書店買故事書，這個買賣在法律上的效力為何？

四個人（甲～丁）的年齡與行為



(A) 有效，因為是用自己的錢
(B) 效力未定，要等父母承認
(C) 無效，應由法定代理人代為
(D) 有效，因為書店願意賣

( ) 20. 承上圖，乙（13 歲）沒問父母，就自己分期購買一支四萬元的手機。這個契約的效力為何？

四個人（甲～丁）的年齡與行為



(A) 有效，因為手機是日常生活必需品
(B) 無效，而且父母也不能承認
(C) 有效，因為已經滿 12 歲
(D) 效力未定，要經父母承認才生效

( ) 21. 承上圖，甲～丁四人的行為中，哪兩個在訂立當下就是有效的？

四個人（甲～丁）的年齡與行為



(A) 丙、丁 (B) 甲、丙 (C) 乙、丁 (D) 甲、乙

( ) 22. 依照現行民法，幾歲成年，可以獨立訂立契約？

(A) 16 歲 (B) 18 歲 (C) 20 歲 (D) 22 歲

( ) 23. 關於契約的成立，下列敘述何者正確？

(A) 一定要寫成書面才成立
(B) 一定要到法院公證才成立
(C) 雙方意思表示一致就成立，口頭約定也可以
(D) 一定要有律師在場

( ) 24. 下列哪一個契約，在法律上最可能被認定為「無效」？

(A) 向同學買二手參考書
(B) 和房東約定租屋一年
(C) 在網路商店買衣服
(D) 約定幫人去打架，事成後拿報酬

( ) 25. 小華騎腳踏車時邊騎邊看手機，不小心撞傷路人。依照民法，下列敘述何者正確？

(A) 不是故意的，所以不用負責
(B) 因過失侵害他人權利，要負損害賠償責任
(C) 只要道歉，法律上就沒有責任
(D) 一定會被判處徒刑

( ) 26. 12 歲的小安踢球打破鄰居家的玻璃窗。關於賠償責任，下列敘述何者正確？

(A) 小安的父母（法定代理人）要和他連帶負賠償責任
(B) 未滿 14 歲，所以完全不用賠
(C) 只要道歉就不用賠
(D) 由小安就讀的學校負責賠償

( ) 27. 14 歲的小美收到阿姨送的一台腳踏車，沒有附帶任何條件。小美接受這份贈與，效力如何？

(A) 要父母事先同意才有效
(B) 無效
(C) 效力未定
(D) 有效，因為是純獲法律上利益

( ) 28. 阿強故意把同學打傷。下列關於他的法律責任的敘述，何者正確？

(A) 只要賠錢，就不會有刑事責任
(B) 只要被判刑，就不用再賠錢
(C) 可能同時要負刑事責任和民事賠償責任
(D) 只有民事責任，沒有刑事責任

29. 依照民法，滿 _ _ _ 歲為成年；未滿 _ _ _ 歲的人是無行為能力人。

30. 契約由一方提出「要約」、另一方表示「承諾」，雙方 _ _ _ _ 一致，契約就成立。

31. 承第 19 題的圖（甲～丁四人）。(1) 甲、乙、丁分別屬於哪一種行為能力？(2) 乙的手機契約要怎樣才會生效？(3) 如果丁簽約後一直不付房租，房東可以依民法怎麼做？

四個人（甲～丁）的年齡與行為



32. 16 歲的小傑放學時騎腳踏車滑手機，撞倒一位老奶奶，造成她手腕骨折、醫藥費三萬元。(1) 小傑的行為是「故意」還是「過失」？(2) 依民法，小傑的行為屬於違約還是侵權行為？要負什麼責任？(3) 老奶奶可以向誰請求賠償？

第3章 家庭與身分的法律（第 33-48 題）

( ) 33. 依照現行民法，結婚的年齡規定為何？

(A) 男滿 18 歲、女滿 16 歲
(B) 雙方都要滿 18 歲
(C) 雙方都要滿 20 歲
(D) 男滿 20 歲、女滿 18 歲

( ) 34. 下列哪一組條件，是婚姻成立在形式上必須具備的？

(A) 書面、二人以上證人簽名、向戶政事務所登記
(B) 宴請親友、交換戒指、拍婚紗照
(C) 到法院公證、繳交保證金
(D) 雙方父母簽名同意即可

( ) 35. 小芸跟媽媽姓「林」，爸爸姓「陳」。依照民法，子女的姓氏是怎麼決定的？

(A) 一律跟父親姓
(B) 一律跟母親姓
(C) 父母在出生登記前以書面約定從父姓或母姓
(D) 由祖父母決定

( ) 36. 阿明已經 30 歲，他的父親年老生病、沒有收入。依照民法，下列敘述何者正確？

(A) 阿明已經成年，和父親的法律關係就結束了
(B) 只有父親對阿明有扶養義務
(C) 要等父親寫遺囑，阿明才有扶養義務
(D) 阿明對父親負有扶養義務

( ) 37. 小翔 10 歲時父母因意外雙亡，沒有人能對他行使親權。依照民法，應該怎麼處理？

(A) 為他設置監護人，保護教養他、管理他的財產
(B) 等他滿 18 歲再說
(C) 由學校老師自動成為他的父母
(D) 他自己可以完全獨立生活，不需要任何人

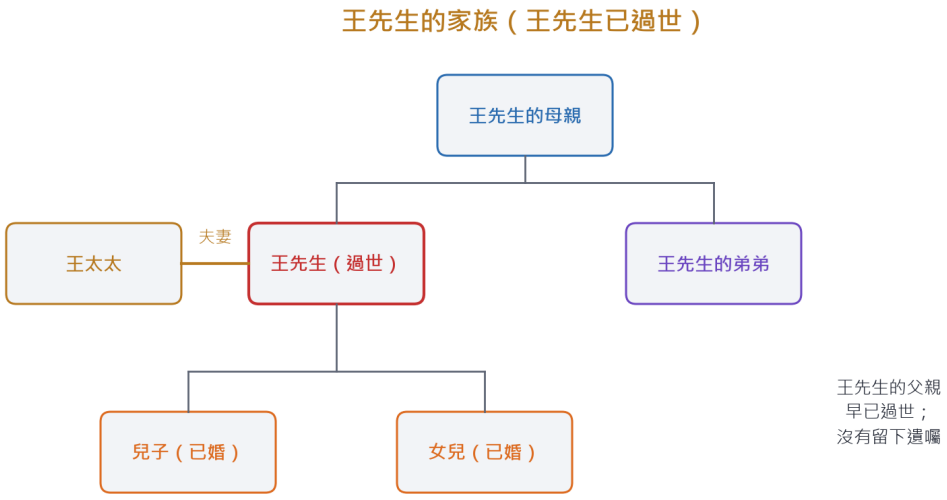
( ) 38. 一對夫妻協議離婚，但對於由誰照顧未成年的孩子一直談不攏。法院在決定時，最主要的考量是什麼？

(A) 誰的收入比較高，孩子就歸誰
(B) 孩子一律由母親照顧
(C) 子女的最佳利益
(D) 孩子一律由父親照顧

( ) 39. 小玲常被家人打罵，還被禁止出門。下列哪一個做法最能保護自己？

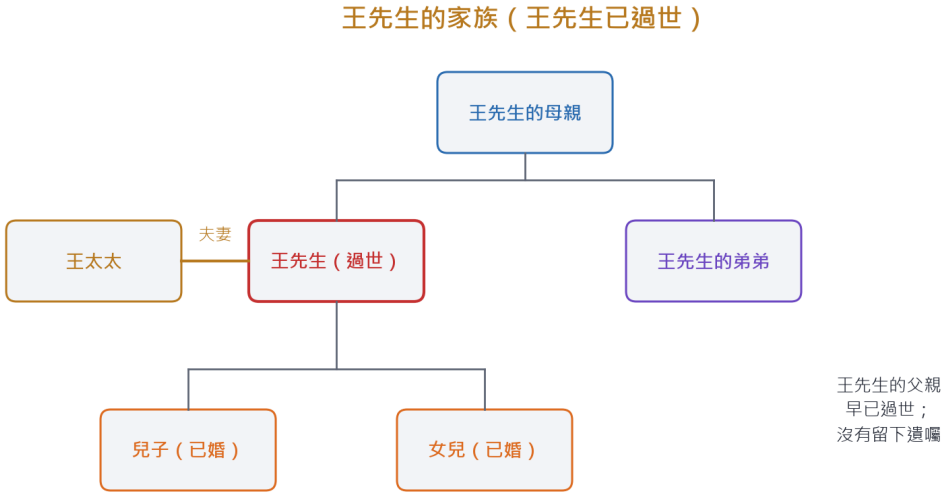
(A) 家醜不可外揚，忍耐到長大
(B) 撥打 113 保護專線求助，必要時聲請保護令
(C) 在網路上公開家人的個人資料
(D) 用暴力回擊家人

( ) 40. 下圖是王先生的家族關係。王先生過世，沒有留下遺囑。依照民法，他的法定繼承人是哪些人？



(A) 王太太、母親
(B) 兒子、女兒、母親、弟弟
(C) 王太太、母親、弟弟
(D) 王太太、兒子、女兒

( ) 41. 承上圖，假設王先生沒有任何子女、孫子女，其他人都一樣，那麼他的法定繼承人會是哪些人？



(A) 王太太、母親 (B) 王太太、弟弟 (C) 王太太、母親、弟弟 (D) 只有王太太

( ) 42. 阿華的父親過世，留下的債務比財產多很多，阿華不想繼承。依照民法，他應該怎麼做？

(A) 在家族聚會上口頭宣布不繼承就好
(B) 知道自己是繼承人起 3 個月內，以書面向法院表示拋棄繼承
(C) 等債主來討債時再說
(D) 把遺產全部用掉再拋棄

( ) 43. 15 歲的小晴寫了一份遺囑，交代自己的存款以後要捐給動物保護團體。這份遺囑的效力為何？

(A) 有效，因為是她自己親手寫的
(B) 有效，只要父母同意
(C) 無效，因為未滿 16 歲不能立遺囑
(D) 有效，因為捐給公益團體

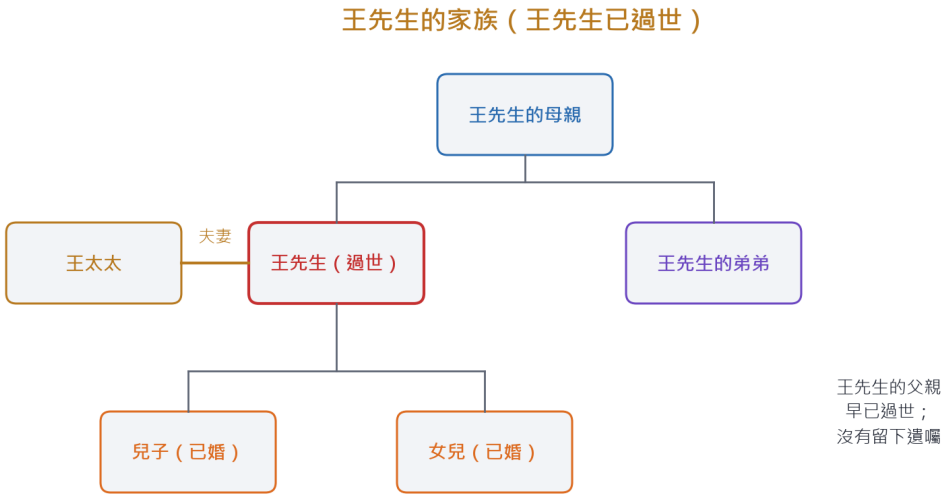
( ) 44. 依照民法，繼承人對被繼承人生前留下的債務，應該負什麼責任？

(A) 要用自己的財產全部還清
(B) 完全不用還
(C) 由政府代為償還
(D) 以繼承所得的遺產為限負清償責任

45. 法定繼承人中，第 1 順序是 _ _ _ _ _（例如子女），第 2 順序是 _ _ _；而 _ _ _ 不論哪一個順序，一定是繼承人。

46. 依照民法，結婚要有書面、 _ _ _ 人以上證人的簽名，並由雙方向 _ _ _ _ _ 辦理結婚登記。

47. 承第 40 題的圖（王先生的家族）。(1) 王先生沒有遺囑，誰是他的法定繼承人？(2) 王先生的弟弟說：「我是他親弟弟，我也要分。」他有繼承權嗎？為什麼？(3) 有親戚說：「女兒已經嫁出去了，不應該分。」這個說法對嗎？



48. 阿嬤過世，留下一間老房子，也留下一筆銀行貸款。阿嬤生前曾寫遺囑，想把所有財產都送給照顧她的鄰居。(1) 如果貸款比房子的價值還高，繼承人要不要用自己的錢把超過的部分還清？(2) 繼承人如果不想繼承，要在什麼期限內、用什麼方式表示？(3) 阿嬤的遺囑可以把財產全部送給鄰居，完全不留給繼承人嗎？

第4章 刑法與犯罪（第 49-64 題）

( ) 49. 依照刑法，幾歲以下的人做出觸犯刑法的行為「不罰」？

(A) 未滿 7 歲 (B) 未滿 12 歲 (C) 未滿 14 歲 (D) 未滿 18 歲

( ) 50. 16 歲的阿哲觸犯刑法，且被移送檢察官起訴。依照刑法，法院在處罰時可以怎麼做？

(A) 得減輕其刑 (B) 一律不罰 (C) 一律加重其刑 (D) 只能判罰金

( ) 51. 小偉晚上回家時，歹徒持刀搶他的包包，小偉用力推開歹徒逃走，歹徒跌倒擦傷。小偉的行為在刑法上如何評價？

(A) 構成傷害罪，一定要處罰
(B) 屬於正當防衛，不罰
(C) 屬於緊急避難，但要加重處罰
(D) 要看歹徒有沒有提出告訴

( ) 52. 小玉在商店裡轉身時不小心撞倒花瓶，花瓶摔碎。下列敘述何者正確？

(A) 小玉觸犯毀損罪，一定要判刑
(B) 小玉不用負任何責任
(C) 店家只能向警察報案，不能要求賠償
(D) 刑法不處罰過失毀損，但小玉在民事上要負賠償責任

( ) 53. 下列哪一項不屬於刑法的「主刑」？

(A) 拘役 (B) 罰金 (C) 褫奪公權 (D) 有期徒刑

( ) 54. 下列哪一種處罰，必須由法院依刑事程序審判後才能宣告？

(A) 環保局開的罰鍰 (B) 罰金 (C) 吊扣駕照 (D) 勒令停業

( ) 55. 小傑和同學打架，造成同學輕微受傷（普通傷害罪，屬於告訴乃論之罪）。下列敘述何者正確？

(A) 要被害人依法提出告訴，檢察官才能追訴
(B) 不論被害人告不告，檢察官都必須起訴
(C) 告訴乃論的意思是只能告民事
(D) 只要警察知道，就可以直接判刑

( ) 56. 下圖為甲～丁四個情境。甲（11 歲）在超商偷拿一包餅乾，下列敘述何者正確？

四個情境（甲～丁）



(A) 由少年法院裁定感化教育
(B) 移送檢察官起訴
(C) 依刑法減輕其刑
(D) 刑法不罰，也不由少年法院處理，由教育與社福單位輔導

( ) 57. 承上圖，乙（13 歲）故意打破鄰居家的玻璃窗。下列處理方式何者正確？

四個情境（甲～丁）



(A) 由檢察官起訴，依刑法判刑
(B) 由少年法院處理，可能裁定保護處分
(C) 完全沒有任何法律後果
(D) 依刑法得減輕其刑

( ) 58. 承上圖，丁（19 歲）偷走別人的機車。下列敘述何者正確？

四個情境（甲～丁）



(A) 由少年法院裁定保護處分
(B) 因為未滿 20 歲所以得減輕其刑
(C) 已成年，由檢察官偵查起訴，依刑法負完全刑事責任
(D) 只要把機車還回去就不構成犯罪

( ) 59. 下列哪一項不是少年事件處理法規定的「保護處分」？

(A) 訓誡 (B) 保護管束 (C) 安置輔導 (D) 有期徒刑

( ) 60. 某電視台想報導一件少年事件，下列哪一個做法符合少年事件處理法保護少年的精神？

(A) 不報導少年的姓名、照片、學校等可以認出身分的資料
(B) 公開少年的姓名讓大家引以為戒
(C) 到少年法庭旁聽並全程直播
(D) 在網路上公布少年的住址

61. 刑法規定未滿 _ _ 歲的人的行為不罰；少年事件處理法所稱的少年，是 _ _ 歲以上、未滿 _ _ 歲的人。

62. 少年事件處理法的四種保護處分，由輕到重是：訓誡、 _ _ _ _ 、安置輔導、 _ _ _ _ 。

63. 承第 56 題的圖（甲～丁四個情境）。(1) 甲～丁中，哪幾個適用少年事件處理法？(2) 丙（16 歲）在校門口勒索同學，若情節重大，少年法院可以怎麼處理？(3) 甲雖然刑法不罰，超商可以向誰請求賠償？依據哪一種法律？



64. 阿德喝了很多酒後，在路上和人起衝突，把對方打傷（普通傷害）。(1) 阿德說：「我喝醉了，不知道自己在做什麼，所以不罰。」這個說法成立嗎？(2) 普通傷害是告訴乃論之罪，被害人要怎麼做，檢察官才會追訴？(3) 除了刑事責任，被害人還可以依民法向阿德請求什麼？

第5章 行政法與生活（第 65-80 題）

（ ） 65. 關於「行政法」的敘述，下列何者正確？

(A) 我國有一部名稱就叫「行政法」的法典

(B) 是許多規範政府與人民關係的法律總稱，屬於公法

(C) 屬於規範私人之間關係的私法

(D) 只規範公務員，和一般人民無關

（ ） 66. 國三的小凱想騎機車上學。依照交通法規，他最快要幾歲才能考機車駕照？

(A) 15 歲 (B) 16 歲 (C) 18 歲 (D) 20 歲

( ) 67. 依照現行的菸害防制法，幾歲以下的人不可以吸菸？

(A) 未滿 14 歲 (B) 未滿 16 歲 (C) 未滿 18 歲 (D) 未滿 20 歲

( ) 68. 小芸在網路商店買了一件外套，收到後覺得不喜歡。依照消費者保護法，她原則上可以怎麼做？

(A) 收到商品後 7 天內，可以不說明理由退貨、解除契約

(B) 一經下單就不能退貨

(C) 要有商品瑕疵才可以退貨

(D) 一定要到法院提告才能退貨

( ) 69. 下圖為甲～丁四則新聞。哪兩則屬於「行政機關對人民的行政罰」？



(A) 甲、丙 (B) 乙、丁 (C) 甲、乙 (D) 丙、丁

( ) 70. 承上圖，丙「法院判決詐騙集團成員有期徒刑」，屬於哪一種法律責任？



(A) 行政責任 (B) 刑事責任 (C) 民事責任 (D) 沒有法律責任

( ) 71. 下列哪一項不是行政機關可以做出的「行政罰」？

(A) 罰鍰 (B) 吊扣駕照 (C) 勒令停止營業 (D) 拘役

( ) 72. 13 歲的小明在路邊亂丟垃圾。依照行政罰法，下列敘述何者正確？

(A) 未滿 14 歲的行為不予處罰
(B) 要加重處罰，以收警惕效果
(C) 由法院判處罰金
(D) 要移送少年法院裁定感化教育

( ) 73. 宜蘭縣環保局對某工廠開出罰鍰處分，工廠認為處分不合理。工廠應該向哪一個機關提起訴願？

(A) 宜蘭縣環保局的局長個人
(B) 宜蘭地方法院
(C) 宜蘭縣政府
(D) 立法院

( ) 74. 依照訴願法，人民不服行政處分，原則上要在多久之內提起訴願？

(A) 處分書送達隔天起 7 日內
(B) 處分書送達隔天起 10 日內
(C) 處分書送達隔天起 3 個月內
(D) 處分書送達隔天起 30 日內

( ) 75. 某店家不服縣政府的處分，提起訴願後被駁回，仍然不服。接下來他可以怎麼做？

(A) 向普通法院民事庭起訴
(B) 向行政法院提起行政訴訟
(C) 再向同一機關提起訴願，次數不限
(D) 向調解委員會聲請調解，由調解委員判決

( ) 76. 阿嬤騎機車經過一段路面大坑洞，市公所接獲通報很久都沒修理，阿嬤因此摔傷。阿嬤最適合依據哪一種管道請求賠償？

(A) 國家賠償 (B) 訴願 (C) 請願 (D) 告訴乃論

77. 不服行政處分，先向原處分機關的 _ _ _ _ 機關提起訴願；不服訴願決定，再向 _ _ _ _ 提起行政訴訟。

78.「罰鍰」由 _ _ _ _ 處罰，屬於行政罰；「罰金」由 _ _ _ _ 判決，屬於刑罰。

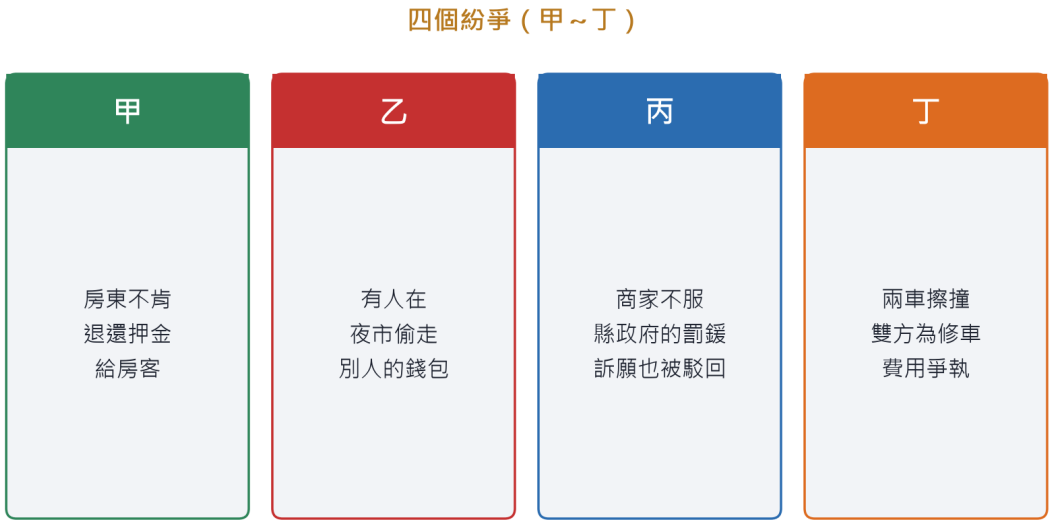
79. 承第 69 題的圖（甲～丁四則新聞）。(1) 甲的罰鍰是哪一個機關處罰的？屬於哪一種行政罰？(2) 甲的民眾如果認為罰鍰不合理，第一步要提起什麼救濟？期限是多久？(3) 丁的「調解」和丙的「判決」最大的不同是什麼？



80. 羅東某餐廳被衛生局抽查發現販賣過期食品，衛生局依法處以罰鍰，並命令停止營業 7 天。(1)「停止營業 7 天」屬於哪一類行政罰？(2) 餐廳不服，第一步應向哪一個機關提起訴願？(3) 如果訴願被駁回，餐廳還可以怎麼救濟？

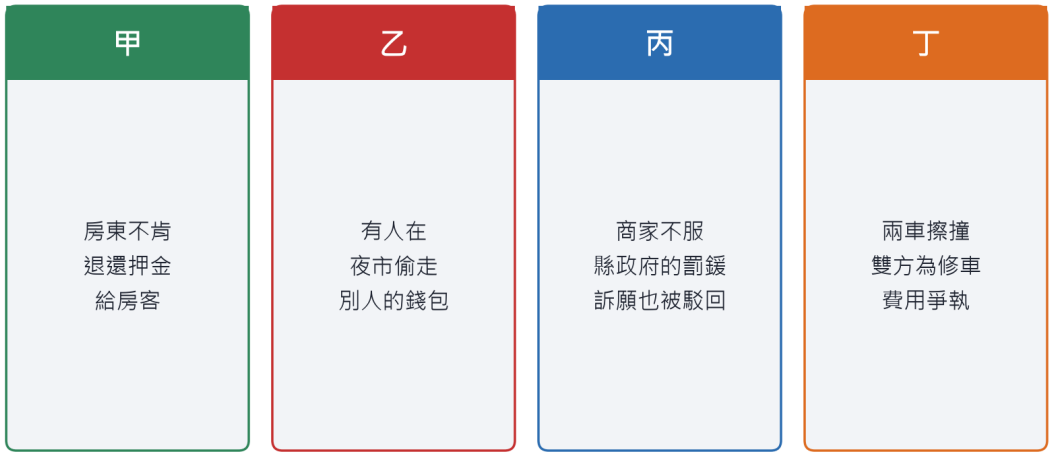
第6章 權利救濟與訴訟（第 81-96 題）

（ ） 81. 下圖為甲～丁四個紛爭。甲「房東不肯退還押金給房客」，房客如果要打官司，屬於哪一種訴訟？



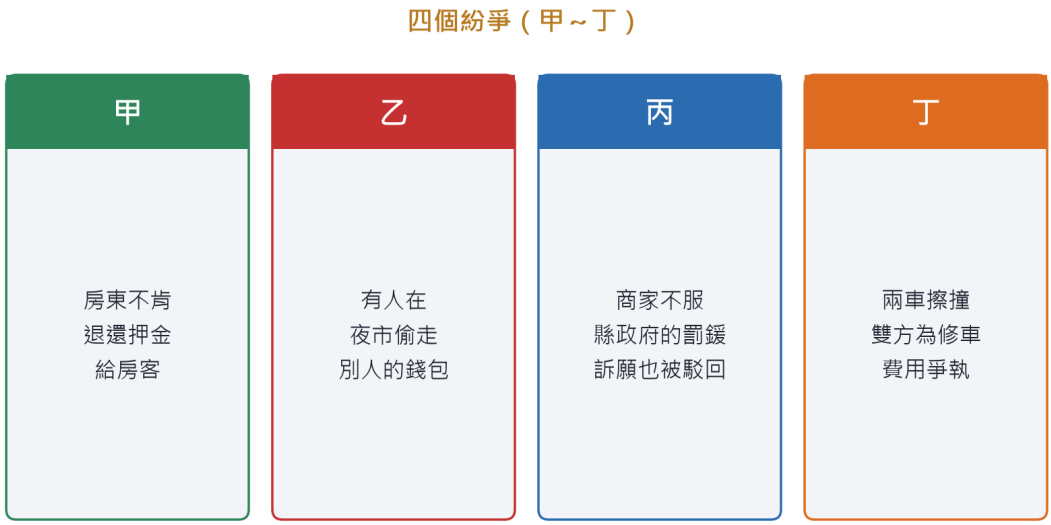
(A) 民事訴訟 (B) 刑事訴訟 (C) 行政訴訟 (D) 憲法訴訟

（ ） 82. 承上圖，乙「有人在夜市偷走別人的錢包」，主要會進入哪一種訴訟程序？



(A) 民事訴訟 (B) 行政訴訟 (C) 刑事訴訟 (D) 調解程序

( ) 83. 承上圖，丙「商家不服縣政府的罰鍰，訴願也被駁回」，接下來應提起哪一種訴訟？



(A) 民事訴訟 (B) 刑事訴訟 (C) 自訴 (D) 行政訴訟

( ) 84. 在刑事訴訟中，代表國家偵查犯罪、提起公訴的是誰？

(A) 法官 (B) 檢察官 (C) 律師 (D) 調解委員

( ) 85. 阿明被檢察官起訴，鄰居就到處說：「他一定是壞人，都被起訴了！」這個說法違反了刑事訴訟的哪一個原則？

(A) 無罪推定 (B) 罪刑法定 (C) 契約自由 (D) 依法行政

( ) 86. 我國普通法院的審級，由低到高的順序是什麼？

(A) 最高法院 → 高等法院 → 地方法院
(B) 高等法院 → 地方法院 → 最高法院
(C) 地方法院 → 高等法院 → 最高法院
(D) 地方法院 → 最高法院 → 高等法院

( ) 87. 小莊家和鄰居因為圍牆界線吵了好幾個月，雙方都不想花錢打官司。最適合尋求哪一個免費協調的管道？

(A) 向行政法院提起行政訴訟
(B) 向檢察官提出告訴
(C) 向立法院請願
(D) 向鎮公所的調解委員會聲請調解

( ) 88. 下列哪一個事件，不能透過鄉鎮市調解委員會調解讓案件結束？

(A) 鄰居漏水造成的修繕費用糾紛
(B) 殺人案件
(C) 車禍造成的財物損失賠償
(D) 普通傷害（告訴乃論）

( ) 89. 兩方在鎮公所調解成立，調解書也經過法院核定。下列敘述何者正確？

(A) 和確定判決有相同效力，同一件事不能再起訴
(B) 沒有任何法律效力，隨時可以反悔
(C) 還要再到立法院通過才有效
(D) 只要其中一方不滿意，就自動失效

( ) 90. 阿伯因為車禍要打官司，但家境困難請不起律師。他最適合向哪一個單位申請協助？

(A) 消費者服務中心 (B) 環保局 (C) 監理站 (D) 法律扶助基金會

( ) 91. 關於「和解」的敘述，下列何者正確？

(A) 一定要由法官判決
(B) 一定要到鄉鎮市公所才能進行
(C) 當事人雙方互相讓步，自行終止爭執
(D) 只有刑事案件才能和解

( ) 92. 小華騎車被闖紅燈的汽車撞傷。下列關於他可以採取的法律途徑，何者正確？

(A) 只能選擇民事或刑事其中一種
(B) 可以告對方過失傷害，也可以請求損害賠償，兩者可以同時進行
(C) 因為對方不是故意的，所以都不能告
(D) 只能向行政法院提起行政訴訟

93. 刑事訴訟中，代表國家偵查犯罪並提起公訴的是＿＿＿＿；民事訴訟中，向法院起訴的一方稱為＿＿＿＿。

94. 鄉、鎮、市公所設有＿＿＿＿＿＿，提供免費的調解服務；經濟弱勢的人需要律師，可以向＿＿＿＿＿＿申請協助。

95. 承第 81 題的圖（甲～丁四個紛爭）。(1) 甲～丁分別屬於民事、刑事還是行政的爭議？(2) 丁的雙方不想上法院，可以用哪兩種方式解決？(3) 乙的案件如果被檢察官起訴，會在哪一種法院、哪一庭審理？



96. 住在羅東的陳伯伯騎機車被一輛轉彎的貨車撞倒，腳部受傷住院。貨車司機承認自己沒注意，但雙方對賠償金額談不攏。陳伯伯家境困難。(1) 司機可能要負哪兩種法律責任？(2) 陳伯伯想先不上法院、也不想花錢，可以到哪裡請人居中協調？(3) 如果協調不成要打官司，但請不起律師，可以向哪個單位申請協助？